

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/2725

הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון – זכות במקרקעין בקבוצת רכישה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 3 1. בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח–2007¹, בסעיף 3(1), אחרי "שאינה דירת מגורים יחידה" יבוא "או זכות במקרקעין שהיא חלק מקבוצת רכישה ומיועדת לשמש כדירת מגורים יחידה".

דברי הסבר

מטרת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח–2007 (להלן – החוק), היא מתן מענק לבעלי הכנסה נמוכה לשם עידודם להשתלב בשוק העבודה, כמו גם יצירת כלי נוסף לצמצום פערים חברתיים והקטנת תחולת העוני בישראל, תוך עידוד המעבר מהסתמכות על גמלאות ליציאה לעבודה. סעיף 3(1) לחוק קובע, כי הזכאות למענק לא תחול על עובד, אשר במועד כלשהו בשנת המס, יש לו, לבן זוגו או לילדו הסמוך על שולחנו, זכות במקרקעין, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, שאינה דירת מגורים יחידה, ובלבד שחלקם בזכות כאמור, יחד, עולה על 50%. החוק איננו מתייחס באופן מפורש למצב בו רכש עובד כחלק 'מקבוצת רכישה' זכות במקרקעין על מנת לבנות דירת מגורים יחידה, כך שההתייחסות אליו הינה כבעלים בקרקע – במגרש אשר איננו זכאי למענק כאמור, ולא כבעלים של דירת מגורים יחידה אשר זכאי למענק זה. לפיכך, מוצע להבהיר ולחדד את לשון החוק וליישם הרציונל שבו, תוך הגדרת בעל זכות במקרקעין בקבוצת רכישה כבעלים של דירת מגורים יחידה, כשהוא הנכס היחיד המצוי ברשותו. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/24/328), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ומשה אבוטבול (פ/25/1040) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1217). הצעת החוק זהה לפ/25/1217 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 84.

